I.- DISPOSICIONES GENERALES

Consejería de Desarrollo Sostenible

Resolución de 28/10/2026, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establecen los servicios mínimos en prevención y extinción de incendios forestales, en determinados sectores de la actividad prestados por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, durante la huelga general convocada para el día 11/11/2026. [2026/7869]

Por las Confederaciones Sindicales de Comisiones Obreras, de la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores e Intersindical, entre otras, se ha convocado una huelga general que se desarrollará durante toda la jornada del día 11 de noviembre de 2026. Además, en varias convocatorias se especifica que la huelga incluye el turno anterior a las 00:00 horas del día 11 de noviembre y el turno que se inicie dicho día y finalice al día siguiente.

El derecho fundamental a la huelga está sujeto a limitaciones y restricciones en su ejercicio, derivadas de su conexión con otras libertades, derechos o bienes constitucionalmente protegidos. La propia Constitución Española, en su artículo 28.2, establece expresamente que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.

Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus respectivos ámbitos territoriales, a cuyo efecto fue aprobado el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El artículo 6.3 del mencionado Decreto dispone que corresponde a la persona titular de la Consejería competente en materia de prevención y lucha contra incendios forestales la determinación de las prestaciones de servicios de los sectores de actividad previstos en el artículo 3.1.e) (medioambiente, prevención y extinción de incendios), que tienen la consideración de servicios esenciales de la comunidad, así como el establecimiento de los servicios mínimos necesarios para garantizar el mantenimiento de dichos servicios esenciales.

Asimismo, la disposición adicional única de la citada norma hace referencia a los servicios esenciales de titularidad de la Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la convocatoria de una huelga y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona titular de la Consejería competente por razón de la materia.

En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha tenido en cuenta el justo equilibrio entre el ejercicio del derecho a la huelga y la protección de otros derechos prioritarios constitucionalmente protegidos, y ello tomando como referencia los incendios forestales producidos en años anteriores que obligan a mantener una estructura y medios que permitan en esta época atender este tipo de emergencias.

Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, y en virtud de la competencia atribuidas por el artículo 6.3 y la disposición adicional única, en relación con el artículo 3.1.e) del Decreto 78/2010, de 1 de junio,

Resuelvo:

Primero

La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos de las prestaciones de servicios que tienen la consideración de esenciales en el sector de actividad medioambiental, prevención y extinción de incendios forestales prestados en el sector público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, establecidos en el Anexo a esta resolución, ante la huelga convocada para el día 11 de noviembre de 2026.

Segundo

Se designará personal suficiente para la prestación de los servicios necesarios para la seguridad de las personas, de los bienes, mantenimiento de locales, maquinaria e instalaciones y materias primas.

Tercero

Por la persona titular de la Secretaría General en los Servicios Centrales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y por las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la misma, se procederá a la designación del personal que integrará los servicios mínimos, debiendo efectuarse con carácter previo las correspondientes comunicaciones a la representación del personal.

En la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A., la designación del personal que integrará los servicios mínimos corresponderá a la persona titular de la dirección gerencia de la misma, debiendo efectuarse con carácter previo las correspondientes comunicaciones a la representación del personal.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 28 de octubre de 2026

La Consejera de Desarrollo Sostenible
Mª MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

Anexo

A. Personal del Servicio de Prevención y Extinción de incendios perteneciente a la Consejería de Desarrollo Sostenible:

A.1.- Servicios Centrales:
- 1 Técnico COR
A.2.- Delegación Provincial de Albacete:
- 1 Técnico en época de peligro bajo y medio
- 1 Agente Medioambiental en época de peligro bajo y medio por comarca
A.3.- Delegación Provincial de Ciudad Real:
- 1 Técnico de en época de peligro bajo y medio
- 1 Agente Medioambiental en época de peligro bajo y medio por comarca
A.4.- Delegación Provincial de Cuenca:
- 1 Técnico de en época de peligro bajo y medio
- 1 Agente Medioambiental en época de peligro bajo y medio por comarca
A.5.- Delegación Provincial de Guadalajara:
- 1 Técnico de en época de peligro bajo y medio
- 1 Agente Medioambiental en época de peligro bajo y medio por comarca
A.6.- Delegación Provincial de Toledo:
- 1 Técnico de en época de peligro bajo y medio
- 1 Agente Medioambiental en época de peligro bajo y medio por comarca

B. Personal del Servicio de Prevención y Extinción de incendios perteneciente a la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla la Mancha, S.A.

El servicio de extinción de incendios forestales, contemplado en el Plan Especial de Emergencias de Incendios Forestales se presta entre otros a través de personal de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A., que durante esta época esta dimensionado en su mínimo imprescindible para poder atender a las emergencias forestales.

El día 11 de noviembre de 2026, está calificado como época de peligro bajo, según lo dispuesto en la Orden 76/2026, de 26 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se regulan medidas preventivas, usos del fuego y actividades con riesgo de incendio forestal en el medio natural, terrenos forestales y su zona de influencia en Castilla-La Mancha.

De conformidad con lo anterior, se propone establecer como servicios mínimos para el día 11 de noviembre de 2026, el siguiente personal:

B.1. Servicios Centrales (Centro operativo Regional):
- 1 Técnico UNAP
- 1 Bombero Forestal Emisorista Central Operativa 24 horas
- 1 Operador de Consola Central Operativa
B.2. Delegación Provincial de Albacete:
- 1 Bombero Forestal Técnico de Prevención, Apoyo, Logística y Medios
- 1 Bombero Forestal Emisorista Central Operativa 14 horas
- 1 Bombero forestal coordinador de suministros, logística y medios
- Unidades de intervención:
2 bomberos forestales de C2M A122
2 bomberos forestales de C2M A151
2 bomberos forestales de C2M A143
B.3. Delegación Provincial de Ciudad Real
- 1 Bombero Forestal Técnico de Prevención, Apoyo, Logística y Medios
- 1 Bombero Forestal Emisorista Central Operativa 14 horas
- 1 Bombero forestal coordinador de suministros, logística y medios
- Unidades de intervención:
2 bomberos forestales de C2M A252
2 bomberos forestales de C2M A242
2 bomberos forestales de C2M A213

B.4. Delegación Provincial de Cuenca
- 1 Bombero Forestal Técnico de Prevención, Apoyo, Logística y Medios
- 1 Bombero Forestal Emisorista Central Operativa 14 horas
- 1 Bombero forestal coordinador de suministros, logística y medios
- Unidades de intervención:
2 bomberos forestales de C2M A352
2 bomberos forestales de C2M A321
2 bomberos forestales de C2M A354
B.5. Delegación Provincial de Guadalajara
- 1 Bombero Forestal Técnico de Prevención, Apoyo, Logística y Medios
- 1 Bombero Forestal Emisorista Central Operativa 14 horas
- 1 Bombero forestal coordinador de suministros, logística y medios
- Unidades de intervención:
4 bomberos forestales de C2M D433
4 bomberos forestales de C2M D461
B.6. Delegación Provincial de Toledo
- 1 Bombero Forestal Técnico de Prevención, Apoyo, Logística y Medios
- 1 Bombero Forestal Emisorista Central Operativa 14 horas
- 1 Bombero forestal coordinador de suministros, logística y medios
- Unidades de intervención:
2 bomberos forestales de C2M A541
2 bomberos forestales de C2M A543